



Kunngerðablaðið A

2025

Givið út 31. januar 2025

Nr. 5

23. januar 2025

Kunngerð um útrokning av umsetningi í løgtingslóg um kapping

Við heimild í § 7, stk. 6, og § 14, stk. 4, í løgtingslóg nr. 72 frá 22. mai 2023 um kapping, verður ásett:

Umsetningur

§ 1. Í hesi kunngerð er umsetningur at skilja sum nettoumsetningur í Føroyum í sambandi við vanliga rakstur, við frádrátti av meirvirðisavgjaldi og øðrum avgjöldum og skattum, ið hava beinleiðis tilknýti til söluna, samanber tó §§ 6 og 7.

Stk. 2. Umsetningurin hjá eini luttakandi fyrítøku sambært § 14, stk. 1, í løgtingslógini verður gjørdur upp sum umsetningurin í síðsta grannskoðaða roknskapinum, samanber tó §§ 6 og 7.

Stk. 3. Umsetningurin sambært § 14, stk. 1, í løgtingslógini verður gjørdur upp sum samantaldi umsetningurin hjá luttakandi fyrítøkunum.

Stk. 4. Um ein ella fleiri av luttakandi fyrítøkunum, eftir at síðsta roknskaparár er lokið, hevur avhendað ein part av fyrítøkuni, skal tann parturin av umsetninginum, ið hesin avhendaði parturin av fyrítøkuni hevur skapt, dragast frá umsetninginum hjá tí luttakandi fyrítøkuni. Umsetningur, ið er skaptur av ognum, ið luttakandi fyrítøkan hevur fingið ræði á, eftir, at síðsta roknskaparár er lokið, skal leggjast afturat umsetninginum hjá luttakandi fyrítøkuni.

Samtaksomsetningur

§ 2. Umsetningurin hjá eini luttakandi fyrítøku fevnir eisini um umsetningin hjá atknýttum fyrítøkum, sambært § 3. Ein luttakandi ella atknýtt fyrítøka kann eisini vera landið, ein kommuna ella ein kommunalur felagsskapur.

Stk. 2. Umsetningurin hjá eini luttakandi fyrítøku fevnir ikki um umsetningin millum luttakandi fyrítøkuna og atknýttu fyrítøkurnar ella millum atknýttu fyrítøkurnar.

Atknýttar fyrítøkur

§ 3. Atknýttar fyrítøkur eru at skilja sum:

- 1) Dótturfyrítøkur, t.e. fyrítøkur o.a., har ein luttakandi fyrítøka beinleiðis ella óbeinleiðis kann útinna ta í § 6 í vinnufelagalógini nevndu ávirkan.
- 2) Móðurfyrítøkur, t.e. fyrítøkur o.a., ið kunnu útinna avgerandi ávirkan á eina luttakandi fyrítøku.
- 3) Aðrar fyrítøkur, har ein móðurfyrítøka kann útinna avgerandi ávirkan á fyrítøkuna.
- 4) Fyrítøkur, har fleiri fyrítøkur o.a. saman kunnu útinna avgerandi ávirkan, eins og nevnt í nr. 1-3.
- 5) Fyrítøkur, ið ikki eru fevndar av nr. 1-4, men eru undir felags leiðslu ella undir avgerandi ávirkan av slíkari, við teirri fyrítreyt, at:
 - a) Felags leiðslan samskipar framferðina hjá luttakandi fyrítøkunum á marknaðinum,
 - b) luttakandi fyrítøkurnar støðugt laga seg eftir felags leiðsluni, og
 - c) skipan er um sundurbýting av handilsligum váða og figgjartilgum úrslitum.

Samváðafeløg

§ 4. Tá ið tvær ella fleiri luttakandi fyrítøkur, antin saman ella ein ella fleiri av luttakandi fyrítøkunum saman við triðja manni útinna avgerandi ávirkan í eini aðrari samváða fyrítøku, sambært § 13, stk. 1, í løgtingslógini, skal umsetningurin hjá samváða felagnum leggjast afturat umsetninginum hjá hvørja-ri av luttakandi fyrítøkunum í mun til teirra luttøku í samváðanum.

Stk. 2. Umsetningurin sambært stk. 1 fevnir ikki um umsetningin millum eitt samváða felag og hvørja av luttakandi fyrítøkunum ella eina fyrítøku, ið er knýtt at teimum.

Vinnugreinafelag o.a.

§ 5. Umsetningurinn, í einum vinnugreinafelag ella øðrum felagsskapi, ið er at javnseta við eitt vinnugreinafelag, verður gjørdur upp sum samlaði umsetningurinn hjá limunum í felagnum, har umsetningurinn hjá felagnum sjálvum verður lagdur afturat.

Stk. 2. Umsetningurinn hjá felagnum eftir stk. 1 verður gjørdur upp við frádrátti av umsetningi millum limir felagsins og millum felagið og limir tess.

Fíggarfyrirtekur

§ 6. Tryggingarfeløg skulu í staðin fyri umsetning nýta virðið á teknaðu brutto tryggingargjöldunum, sum fevna um allar móttiknar ella komandi upphæddir sambært tryggingaravtalum, ið eru teknaðar av hesum feløgum ella fyri teirra rokning, undir hesum latin endurtryggingargjöld eftir, at skattur ella skattalíknandi avgjöld eru drigin frá, ið verða kravd inn við støði í tryggingargjöldinum ella tryggingarupphæddini.

§ 7. Aðrar fíggarfyrirtekur, undir hesum kredittstovnar, skulu í staðin fyri umsetning nýta samløguna av niðanfyri standandi inntøkum eftir, at meirvirðisgjald og annar skattur, sum í givnum føri hevur beinleiðis tilknýti til hesar inntøkur, eru drigin frá:

- 1) Rentuinntøkur o.a.
- 2) Vinningsbýti av partabrøvum og kapitalpørtum o.a.
- 3) Inntøkur av ómaksgjöldum.
- 4) Provisiúnir o.a.

5) Kursjavnan av virðisbrøvum og gjaldoyra o.a., um samlaða úrslitið er eitt avlop.

6) Aðrar vanligar inntøkur.

Stk. 2. Aðrar fíggarfyrirtekur, undir hesum kredittstovnar, skulu rokna inntøkurnar eftir stk. 1 sambært galdandi roknskaparreglum, útflyggjaðar av Fíggarfyrirlitinum.

Umrokning av umsetningi til krónur

§ 8. Umsetningur í fremmandum gjaldoyra skal roknast um til krónur sambært miðal vekslikursinum hjá fyrirkuni fyri síðsta roknskaparár.

Tá ið farið verður út um umsetningsmørk og marknaðarpartsmørk

§ 9. Undantakið í § 7, stk. 1, í løgtingslógini frá forboðnum í § 6, stk. 1, í løgtingslógini, er galdandi, hóast luttakandi fyrirkurnar fara út um nevndu marknaðarpartsmørk við hægst tveimum prosentum í tvey fylgjandi roknskaparár, sambært § 7, stk. 5, í løgtingslógini.

Stk. 2. Asetingin í stk. 1 skal ikki nýtast, um tað, at farið er út um nevndu mørk fyri umsetningi og marknaðarparti, er úrslit av samanlegging sambært § 13 í løgtingslógini.

Gildiskoma og úrgildisseting

§ 10. Henda kunngerð kemur í gildi dagin eftir, at hon er kunngjørd og samstundis fer úr gildi kunngerð nr. 9 frá 11. mars 2008 um útrokning av umsetningi í kappingarlógini.

Uttanríkis- og vinnumálaráðið, 23. januar 2025

Høgni Hoydal (sign.)
landsstýrismaður

/ Herálvur Joensen (sign.)